الوحدة التعليمية رقم 06

مميزات الشخص القانوني

من إعـــــداد :

كبـــــــاش محمد ديـــــدي ســـامية



السنة الدراسية

2022 – 2021

السنة

2

ثانوي

موقع الدراسة
eddirasa.com

الميدان المفاهيمي الثاني: القـــانون المدني						
الكفاءة المستهدفة: **يحدد مميزات الشخص القانوني**						
الوحدة التعليمية	اهداف التعلم	الموارد المستهدفة	السير المنهجي للوحدة (تدرج المهمات)	توجيهات حول استعمال السندات	التقويم المرحلي و المعالجة	الحجم الساعي
الوحدة رقم 06: مميزات الشخص القانوني	• تحديد الاسم وخصائصه- تعريف الحالة و تحديد أنواعها • تحديد الموطن و أنواعه- تحديد الذمة و أهميتها • تعريف الأهلية و تحديد أنواعها و أحكامها و آثارها القانونية.	1- مميزات الشخص الطبيعي 1-1 الاسم ا- تعريف الاسم و أنواعه ب- طرق اكتساب الاسم 2-1 الحالة ا- تعريفها ب- أنواعها 3-1 الموطن ا- تعريفه ب- أنواعه ج- أهميته 4-1 الذمة المالية ا- تعريفها 5-1 الأهلية ا- تعريفها ب- أنواعها ج- العوامل المؤثرة فيها 2- مميزات الشخص الاعتباري 1-2 الاسم 2-2 الحالة 3-2 الموطن 4-2 الذمة المالية 5-2الاهلية	المكتسبات القبلية: التذكير بالشخص القانوني المهمات: - يبين خصائص الشخص الطبيعي - يبين خصائص الشخص الاعتباري - يتم شرح كل عناصر الأهلية	القانون المدني الجزائري. القانون التجاري الجزائري قانون الحالة المدنية.	تقويم تشخيصي تقويم بنائي انطلاقا من وضعيات تتضمن مميزات الشخص الطبيعي و مميزات الشخص الاعتباري	10 ساعة

موقع الدراسة
eddirasa.com

تقييم مدى التحكم في الكفاءة: انطلاق ا من وضعيا ت قانونية معينة يحد د المتعلم : شروط اكتساب الجنسية الجزائرية ، أنواع الموطن العام و الموطن الخاص لشخص طبيعي ما ، التصرفات النافعة و الضارة و التي تدور بين النفع والضرر.

1ـ آليات تنفيذ الممارسات البيداغوجية الصفية

-الاستناد إلى القانون المدني الجزائري

-الإيجاز في التطرق لبداية ونهاية الشخصية القانوني للشخص الطبيعي.

-في أنواع الجنسية يتم التطرق للجنسية الأصلية و الجنسية المكتسبة عن طريق الزواج فقط.

-عدم التطرق لتحديد درجات القرابة.

-الاقتصار على أنواع الموطن دون شرح.

-الاقتصار على تعريف الذمة المالية فقط للشخص الطبيعي.

-الإيجاز في تقديم مميزات الشخص المعنوي (الاعتبار ي)

2ـ التعلمات اللاصفية

-خصائص الاسم بالنسبة للشخص الطبيعي

-حماية الاسم بالنسبة للشخص الطبيعي

-اكتساب الجنسية عن طريق التجنس

-درجات القرابة.

-شرح أنواع الموطن بالنسبة للشخص الطبيعي.

-أهمية الذمة المالية للشخص الطبيعي.

3ـ آليات تنفيذ التعلمات اللاصفية

-القانون المدني الجزائري.

توجيهات لعملية التقويم .

4ـ تقديم وضعيات من الواقع يبرز من خلالها المتعلم جميع مكتسباته.

موقع الدراسة
eddirasa.com

المجال المفاهيمي الثاني: القانون المدني

الوحدة رقم (6): مميزات الشخص القانوني

الحجم الساعي : 10 سا

الكفاءات المستهدفة
ف ـ يحدد مميزات الشخص القانوني.

مؤشرات التقويم:

- يبين خصائص الشخص الطبيعي.
- يبين خصائص الشخص الاعتباري.

وسائل الدعم و الإيضاح :

- القانون المدني الجزائري.
- القانون التجاري الجزائري.
- قانون الحالة المدنية.

التوجيهات المنهجية و البيداغوجية :

- التأكيد على الاسم ، الحالة و الأهلية و الذمة المالية و الموطن هي أساس تمييز كل فرد من أفراد المجتمع عن غيره.
- عند دراسة خصائص الشخص القانوني يتم الرجوع إلى مواد لقانون المدني المنظمة لذلك.
- التأكيد على أن الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان ملازما لصفة الإنسان ، كما توضح ذلك المادة (50) من القانون المدني الجزائري.

موقع الدراسة
eddirasa.com

مخطط تنفيـــــــذ الوحدة

المجال المفاهيمي الثاني: القـــانون المدني الوحدة التعليمية رقم 06: مميزات الشخص القانوني الحجم الساعي للوحدة: 10 ساعات	نشاط الأستاذ ومحتوى الدرس	نشاط التلميذ	أهداف التعلم	الحجم الساعي
	وضعية رقم 01 1ـ مميزات الشخص الطبيعي 1.1 الاسم ا ـ تعريف الاسم و أنواعه بـ طرق اكتساب الاسم	مناقشة الوضعية رقم 01: انطلاقا من نصوص قانونية و وثائق الحالة المدنية: يعرف الاسم و يحدد أنواعه. يبين طرق اكتساب الاسم.	تحديد الاسم وخصائصه.	ساعة واحدة
	وضعية رقم 02 2.1 الحالة ا ـ تعريفها بـ أنواعها	مناقشة الوضعية رقم 02: انطلاقا من نصوص قانونية : يعرف الحالة و يحدد أنواعها.	تعريف الحالة و تحديد أنواعها	ساعتان
	وضعية رقم 03 3.1 الموطن ا ـ تعريفه بـ أنواعه جـ أهميته 4.1 الذمة المالية	مناقشة الوضعية رقم 03: انطلاقا من نصوص قانونية : يعرف الموطن. يحدد أنواع الموطن و يبين أهميته. يعرف الذمة المالية.	تحديد الموطن و أنواعه ـ تحديد الذمة و أهميتها	ساعة واحدة
	وضعية رقم 04 5.1 الأهلية ا ـ تعريفها بـ أنواعها جـ العوامل المؤثرة فيها	مناقشة الوضعية رقم 04: انطلاقا من نصوص قانونية : يعرف الأهلية و يحدد أنواعها. يحدد العوامل المؤثرة في الأهلية.	تعريف الأهلية و تحديد أنواعها و أحكامها و آثارها القانونية	03 ساعات

موقع الدراسة
eddirasa.com

	وضعية رقم 05 2ـ مميزات الشخص الاعتباري 1.2 الاسم 2.2 الحالة 3.2 الموطن 4.2 الذمة المالية 5.2الاهلية	مناقشة الوضعية رقم 05: انطلاقا من نصوص قانونية من القانون التجاري و بطاقة فنية لمؤسسة ما: يحدد كل مميزات الشخص الاعتباري.	تحديد مميزات الشخص الاعتباري	ساعتان
	التقويم التكويني: وضعيات تقويمية لقياس الكفاءة	يقوم بحل التطبيق	تحقيق الكفاءة الختامية.	ساعة واحدة

موقع الدراسة
eddirasa.com

المادة: قـــــــانون
المجال المفاهيمي الثاني: القـانون المدني
الوحدة رقم 06: مميزات الشخص القانوني

رقم البطاقة: 01
المستوى: 02 تسيير و اقتصاد
الحجم الساعي : ساعة واحدة .

الكفاءة المستهدفة ⟸ يحدد مميزات الشخص القانوني

الكفاءة المركبة المستهدفة للدرس:

تحديد الاسم وخصائصه

مراحل الدرس	نشاط الأستاذ ومحتوى الدرس	نشاط التلميذ	الوسائل	المدة
التقويم التشخيصي	وضعية رقم 01 1ـ مميزات الشخص الطبيعي	مناقشة الوضعية رقم 01: يفكر، يحلل، يناقش		
البناء	1ـ1 الاسم أ- تعريف الاسم و أنواعه ب- طرق اكتساب الاسم	انطلاقا من نصوص قانونية و وثائق الحالة المدنية: يعرف الاسم و يحدد أنواعه. يبين طرق اكتساب الاسم.	ـ السبورة ـ القانون المدني الجزائري ـ الكتاب المدرسي ـ مراجع أخرى	
التقويم التحصيلي	تطبيق	يقوم بحل التطبيق		

موقع الدراسة
eddirasa.com

وضعية رقم 01:

السند 01:

المادة 28 من القانون المدني الجزائري:

" يجب أن يكون لكل شخص لقب واسم فأكثر ولقب الشخص يلحق أولاده. ف

يجب أن تكون الأسماء جزائرية و قد يكون خلاف ذلك بالنسبة للأطفال المولودين من أبوين غير مسلمين."

السند 02:

الرئيس الجزائري الراحل "هواري بومدين" اسمه الحقيقي " محمد بوخروبة"، أما اسم هواري بومدين أطلقه على نفسه ف إبان الثورة التحريرية و صار معروفا بهذا الاسم. ف

الممثل الراحل " حاج عبد الرحمان" الشهير بـ:"المفتش الطاهر" شخصية جسدها في اعماله الفنية و أطلقها جمهوره عليه و اصبح مشهورا بهذا الاسم. ف

المادة 78 من القانون التجاري الجزائري: يعد جزءا من المحل التجاري الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري، ف ويشمل المحل التجاري إلزاميا عملاءه وشهرته .

كما يشمل أيضا سائر الأموال الأخرى اللازمة لاستغلال المحل التجاري كعنوان المحل والاسم التجاري ف

السند 03:

ينسب الولد لأبيه إذا كان الزواج شرعيا، أما بعد وفاة الزوج أو الطلاق فينسب الولد إلى أبيه إذا ولد خلال عشرة اشهر. وكذلك يثبت النسب بالإقرار أي بإقرار البنوة لمجهول النسب ولو تم ذلك الإقرار في مرض الموت. ف

يقوم ضابط الحالة المدنية باختيار اسم للقيط أو للشخص المولود من أبوين مجهولين. المادة 4/64 من الأمر 70/20 المؤرخ في 1970/20/19 المتضمن الحالة المدنية. ف

جرت العادة في الدول الغربية على أن تحمل الزوجة لقب زوجها ولا تفقد لقبها العائلي فيصبح لها لقبان تختار بينهما

العمل المطلوب:

انطلاقا من السندات السابقة:

1ـ ما هو محتوى السند رقم 01؟ عرفه.

2ـ مالفرق بين اسم "هواري بومدين" و المفتش الطاهر"؟

3ـ حدد أنواع الاسن انطلاقا من السند 02.

3ـ ماهي طرق اكتساب الاسم وفق السند رقم 03.

الدرس:

1ـ مميزات الشخص الطبيعي:

تتميز شخصية الإنسان بعدة مميزات تمكن من تمييزه عن غيره، وتتمثل هذه المميزات في الاسم الذي يعتبر وسيلة للتعرف على ذات الشخص، والحالة وهي التي تحدد مركز الشخص بالنسبة إلى الدولة أو الأسرة، والموطن الذي يمكن من العثور على مكان الشخص، وأخيرا الذمة المالية التي تشمل مجموع ما للشخص من حقوق وما عليه من واجبات، وتعتبر المميزات هي خصائص الشخصية القانونية وندرس هذه المميزات عبر النقاط التالية:

1ـ1 الاسم:

موقع الدراسة
eddirasa.com

أ ـ تعريف الاسم و أنواعه:

تعريف الاسم: هو الوسيلة التي يتميز بها الشخص عن غيره . وللاسم معنيان معنى ضيق ويقصد به الاسم الشخصي prénom والمعنى الثاني يقصد به اللقب أو اسم الأسرة nom de famille .

أنواع الاسم: هناك أنواع أخرى للاسم يحميها القانون إذا استعملت بصفة مستمرة منها:

الاسم المستعار Pseudonyme : هو اسم يتسمى به الشخص إلى جانب اسمه المدني ليعرف به في وسط اجتماعي معين او بمناسبة ممارسة نشاط معين كالأدب و الصحافة و الفن و الرياضة، و ذلك لإبعاد حياته الخاصة عن مجال عمله.

اسم الشهرة le surnom : وهو اشتهار الشخص باسم آخر بين الناس واسم الشهرة هو من صنع الناس أي غير هو الذي يطلق على الشخص هذا الاسم واسم الشهرة جدير بحماية القانون.

الاسم التجاري: هو اسم يختاره التاجر، و يكون مميزا لمحله التجاري، ويعرف به لدى زبائنه، و يعد عنصر من عناصر المحل التجاري، فتثبت له صفة مالية و يجوز التصرف فيه.

بـ طرق اكتساب الاسم:

النسب:وهو الطريق الطبيعي لاكتساب الاسم, فينسب الولد لأبيه إذا كان الزواج شرعيا، أما بعد وفاة الزوج أو الطلاق فينسب الولد إلى أبيه إذا ولد خلا ل عشرة أشهر. وكذلك يثبت النسب بالإقرار أي بإقرار البنوة لمجهول النسب.

القانون: يقوم ضابط الحالة المدنية باختيار اسم للقيط أو للشخص المولود من أبوين مجهولين.

الزوجية :في بعض الأحيان تحمل الزوجة لقب زوجها ولا تفقد لقبها العائلي فيصبح لها لقبان تختار بينهما.

التقويم التكويني رقم 01:

محمد اسم تلميذ في الصف النهائي بثانوية بلعالم محمد.

المطلوب:

1ـ هل يمكنك تحديده من خلال اسمه؟ إذا كانت الإجابة بلا فلماذا؟

2ـ لماذا يطلق الوالدان اسما على المولود الجديد؟

3ـ هل يمكن للفرد أن يحمل أكثر من اسم؟ اشرح ذلك.

4ـ لمن ينسب اسم المولود ؟

الحل:

1ـ لا يمكن معرفة التلميذ الذي يحمل الاسم محمد ويدرس في الصف النهائي بثانوية بلعالم محمد.

سبب عدم تحديد التلميذ ذاته لكون الكثير من الطلبة يدرسون بالصف النهائي بلعالم محمد و اسماؤهم محمد.

2ـ يطلق الآباء اسما على المولود لتمييزه عن غيره، لكسب الحقوق أو تحمل الواجبات.

3ـ يمكن للفرد ان يحمل أكثر من اسم، فمثلا يمل قريب (لك) اسمه ولقب مدون في الحالة المدنية في البلدية التي ولد فيها، كما يحمل اسما نناديه به غير اسمه المسجل في دفتر العائلة. زيادة على ذلك له اسما ثالثا أطلقه عليه غيره واشتهر به في مجال معين.

4ـ نسب الأب لأبيه ولأمه إذا كان مجهول الأب.

موقع الدراسة
eddirasa.com

المادة: قـــــــانون
المجال المفاهيمي الثاني: القــانون المدني
الوحدة رقم 06: مميزات الشخص القانوني

رقم البطاقة: 02
المستوى: 02 تسيير و اقتصاد
الحجم الساعي : ساعتين .

الكفاءة المستهدفة ⟸ يحدد مميزات الشخص القانوني

الكفاءة المركبة المستهدفة للدرس:
تعريف الحالة و تحديد أنواعها

مراحل الدرس	نشاط الأستاذ ومحتوى الدرس	نشاط التلميذ	الوسائل	المدة
التقويم التشخيصي	وضعية رقم 02	مناقشة الوضعية رقم 02: يفكر، يحلل، يناقش		
	2.1 الحالة	انطلاقا من نصوص قانونية من قانون الجنسية الجزائري:	ـ السبورة ـ القانون المدني الجزائري ـ الكتاب المدرسي ـ مراجع أخرى	
	ا ـ تعريفها	يعرف الحالة و يحدد أنواعها.		
البناء	ب ـ أنواعها	يحدد الحالة السياسية للشخص (الجنسية)		
	• الحالة المدنية	يحدد أنواع الجنسية.		
	• الحالة السياسية	يحدد شروط اكتساب الجنسية عن طريق الزواج.		
	➢ تعريف الجنسية			
	➢ أنواع الجنسية.			
	• الحالة العائلية	يحدد الحالة العائلية (القرابة و أنواعها)		
	➢ تعريف القرابة			
	➢ أنواع القرابة			
	• الحالة الدينية.	يحدد الحالة الدينية للشخص الطبيعي		
التقويم التحصيلي	تطبيق	يقوم بحل التطبيق		

موقع الدراسة
eddirasa.com

وضعية رقم 02:

السند 01:

كان الناس في الماضي يولدون و ينسبون إلى آبائهم و قبائلهم و يتزوجون وفق طقوس خاصة ووفق عادات و تقاليد معينة ثم يموتون دون أن يخلف هذا كله أية مشكلة. و عليه لم يكن من الضروري في ذلك الوقت إيجاد نظام خاص ينظم هذه الأمور. و مع تطور المجتمع كان لابد من وضع قواعد محكمة تنظم هذه العلاقات العائلية والتي تتمثل في نظام الحالة المدنية

السند 02:

المادة 02 من الدستور الجزائري: الإسلام دين الدولة.

المادة 06 من قانون الجنسية الجزائري: "يعتبر جزائريا الولد المولود من أب جزائري أو أم جزائرية"

المادة 07 من قانون الجنسية الجزائري: "يعتبر من الجنسية الجزائرية بالولادة في الجزائر: الولد المولود في الجزائر.

المادة 08 من قانون الجنسية الجزائري: «يمكن اكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج من جزائري أو جزائرية متى توفرت شروط.

المادة 32 من القانون المدني: تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه، ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل واحد.

المادة 35 من القانون المدني: يعتبر أقارب أحد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة الى الزوج الآخر.

العمل المطلوب:

من السند رقم 01:

1ـ ما مفهوم الحالة المدنية للشخص الطبيعي؟

من السند رقم 02:

1ـ ما مضمون المادة 02 من الدستور.

2ـ على أي أساس تتحدد الجنسية الجزائرية وفق المادتين 06 و 07 و 08 من قانون الجنسية؟

3ـ ماهي أنواع الجنسية وفق التشريع الجزائري؟

4ـ حدد أنواع القرابة حسب المادتين 32 و 35 من القانون المدني الجزائري.

الدرس:

2.1ـ الحـــالة:

ا ـ تعريفها: الحالة هي المركز القانوني الملازم للفرد باعتباره عضوا ينتمي لمجموعات ذات قيمة اجتماعية أساسية. إن حالة الشخص السياسية تحكمها الجنسية، و الحالة العائلية تحكمها روابط الأسرة ، أما الحالة الدينية فتحكمها الروابط الدينية.

ب – أنواعها:

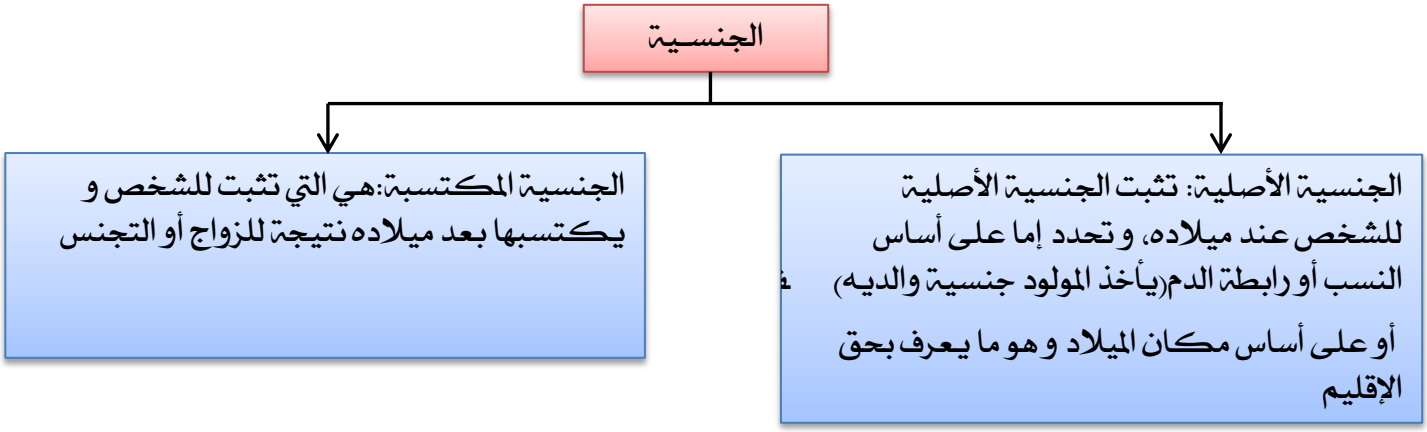
الحالة المدنية: تتعلق بميلاد الشخص، و زواجه ووفاته، فمصالح البلديات هي المختصة بتنظيم و تسليم وثائق الحالة المدنية و هي: شهادة الميلاد ،عقد الزواج ، شهادة الوفاة ، شهادة الإقامة

الحالة السياسية: تتحد الحالة السياسية للشخص بحسب جنسيته.

موقع الدراسة
eddirasa.com

تعريف الجنسية: هي رابطة قانونية و سياسية بين الفرد و الدولة التي ينتمي إليها، تمنحه حقوق سياسية معينة كحق الترشح و حق الانتخاب و تفرض عليه الواجبات كواجب أداء الخدمة الوطنية أو دفع الضرائب ...الخ

أنواع الجنسية: وفق التشريع الجزائري تنقسم الجنسية إلى:



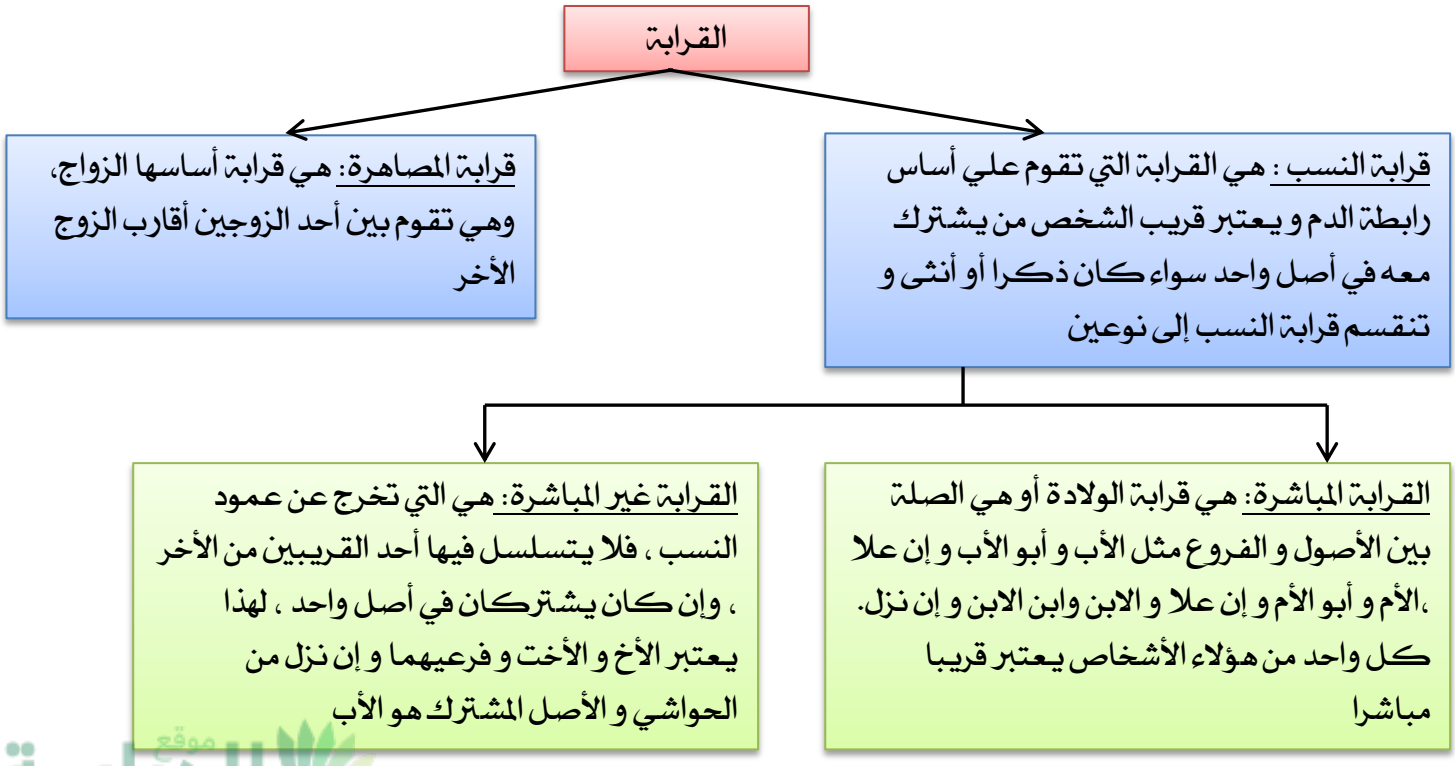
يمكن اكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج من جزائري أو جزائرية بموجب مرسوم متي توافرت الشروط التالية:

- أن يكون الزواج قانونا و قائما فعليا لمدة ثلاث سنوات على الأقل عند تقديم طلب التجنس.
- الإقامة المعتادة و المنتظمة بالجزائر مدة عامين على الأقل.
- التمتع بحسن السيرة و السلوك.
- إثبات الوسائل الكافية للمعيشة.
- يمكن أن لا يأخذ بعين الاعتبار العقوبة الصادرة في الخارج

الحالة العائلية:

تعريفها: يقصد بها الروابط الأسرية ، و تتحدد الحالة العائلية للشخص بحسب مركزه في أسرة معينة وأسرة الشخص هي مجموعة من الأشخاص الذين تربطهم علاقة قرابة.

أنواعها: إن رابطة القرابة قد تكون إما عن طريق النسب أو عن طريق المصاهرة.



موقع الدراسة
eddirasa.com

الحالة الدينية: و هي الديانة التي يدين بها الشخص (الاسلام، المسيحية أو اليهودية)، و في الجزائر الديانة الرسمية للبلد هي الاسلام.

التقويم التكويني رقم 02:

النموذج الأول:

اذكر أهمية تحديد الحالة السياسة و العائلية للشخص الطبيعي

الحل:

تحديد الحالة السياسية (الجنسية) يترتب عليها تحديد الحقوق و الواجبات (الانتخاب ،الترشح ، تولي مناصب معينة ، الحفاظ على الوطن و الدفاع عنه ، الخدمة الوطنية.....الخ)

ـأما أهمية تحديد الحالة العائلية للشخص تكمن في تحديد حقوق و واجبات كل فرد في الأسرة

فالآباء لهم حق الطاعة و الولاية و عليهم واجب الرعاية و الانفاق و التوجيه

الأبناء لهم حق الرعاية و التربية و عليهم الطاعة و الاحسان لوالديهم خاصة في الكبر

ـكما أن تحديد درجة القرابة يفيد في الحصول على اللقب و النفقة و ثبوت حقوق الزوجية والميراث و تحديد المحرمات من النساء إلى جانب عدم صلاحية القضاة للنظر في دعاوى تضم أقارب فيما بينهم حتى الدرجة الرابعة ما لم يشتكي المتضرر

ـمن حيث رد القاضي للنظر في القضايا التي تخص احد اقاربه من الخصوم او الوكلاء او المحامون. و رد سماع شهادة احد الأقارب(لا يجوز سماع شهادة اقارب احد الخصوم او اصهاره...الخ).

النموذج الثاني:

محمد مواطن تونسي مقيم في الجزائر متزوج من سيدة جزائرية لديه ولدين، "لؤي" و "أسيل" .

لؤي متزوج مع "إسراء" من جنسية سورية منذ 07 سنوات و مقيمان بصفة دائمة في الجزائر طيلة هذه المدة.

المطلوب:

1ـ ماهي جنسية "لؤي" و أسيل" و "إسراء" وفق التشريع الجزائري؟ برر إجابتك.

2ـ حدد نوع القرابة بين: محمد و لؤي – أسيل و لؤي – إسراء و محمد.

الحل:

1ـ جنسية "لؤي" و أسيل" جزائرية أصلية ، عن طريق النسب (جنسية الأم) أو الاقليم (مكان الازدياد).

جنسية "إسراء" جزائرية مكتسبة، لأنها تكتسبها عن طريق الزواج. (زوجها جزائري).

2ـ نوع القرابة:

محمد ولؤي: قرابة نسب مباشرة.

لؤي و أسيل: قرابة نسب غير مباشرة (حواشي).

إسراء و محمد: قرابة مصاهرة.

موقع الدراسة
eddirasa.com

المادة: قـــــــانون
المجال المفاهيمي الثاني: القــانون المدني
الوحدة رقم 06: مميزات الشخص القانوني

رقم البطاقة: 03
المستوى: 02 تسيير و اقتصاد
الحجم الساعي : ساعة واحدة .

الكفاءة المستهدفة ⟸ يحدد مميزات الشخص القانوني

الكفاءة المركبة المستهدفة للدرس:
تحديد الموطن و أنواعه تحديد الذمة و أهميتها

مراحل الدرس	نشاط الأستاذ ومحتوى الدرس	نشاط التلميذ	الوسائل	المدة
التقويم التشخيصي	وضعية رقم 03	مناقشة الوضعية رقم 03:		
البناء	3-1 الموطن ا- تعريفه ب- أنواعه ج- أهميته	انطلاقا من نصوص قانونية : يعرف الموطن. يحدد أنواع الموطن و يبين أهميته.	- السبورة - القانون المدني الجزائري - الكتاب المدرسي - مراجع أخرى	
	4-1 الذمة المالية	يعرف الذمة المالية.		
التقويم التحصيلي	تطبيق	يقوم بحل التطبيق		

موقع الدراسة
eddirasa.com

وضعية رقم 03:

السند 01: النصوص التالية مستخرجة من القانون المدني الجزائري:

المادة 36: موطن كل جزائري هو المحل الذي يوجد فيه سكناه الرئيسي وعند عدم وجود سكنى يحل محلها ف مكان الإقامة العادي.

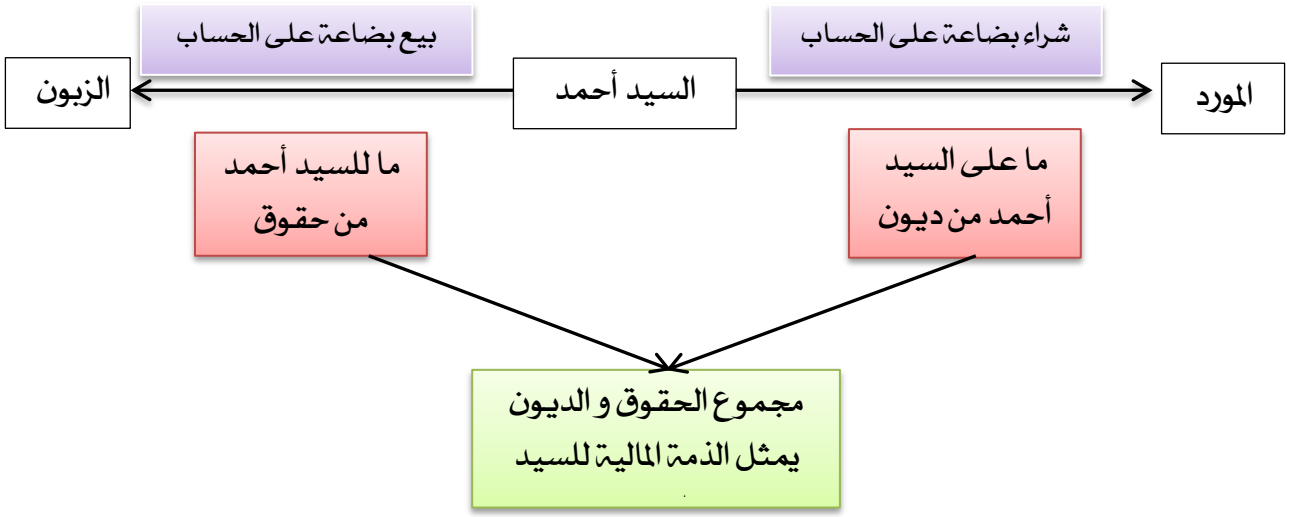
المادة 37: يعتبر المكان الذي يمارس فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا خاصا بالنسبة إلى المعاملات المتعلقة بهذه ف التجارة أو المهنة.

المادة 38: موطن قاصر والمحجوز عليه والمفقود والغائب هو مواطن من ينوب عن هؤلاء قانونا.

ومع ذلك يكون للقاصر الذي بلغ ثمانية عشر سنة ومن هو في حكمه له موطن خاص بالنسبة للتصرفات التي ف يعتبره القانون أهلا لمباشرتها.

المادة 39: يجوز اختيار مواطن خاص لتنفيذ عمل قانوني معين. يجب إثبات اختيار الموطن كتابة

السند 02: يبين الشكل التالي عمليات قام بها السيد "احمد"



المطلوب:

1ـ مالمقصود بالموطن في السند 01؟ ماهي أنواعه.

2ـ عرّف الذمة المالية للشخص الطبيعي انطلاقا من السند 02.

الدرس:

3ـ1 الموطن:

ا ـ تعريفه: الموطن هو مقر إقامة الشخص المعتاد، أو المكان والذي تكون للشخص صله به بحيث يكون موجودا فيه بصفة دائمة حكما.

ب ـ أنواعه: يجري التمييز بين نوعين من الموطن للشخص:

الموطن العام: و ينقسم إلى نوعين:

- الموطن العادي
- الموطن الإلزامي (القانوني).

موقع الدراسة
eddirasa.com

الموطن الخاص (موطن الأعمال).

ج- أهمته:

تكمن أهمية الموطن في:

- كافة الأوراق القضائية تعلن و تسلم للشخص في موطنه مثل الأحكام القضائية، صحف الدعاوى.
- المحكمة المختصة بالفصل في بعض الدعاوى تحدد بموطن المدعى عليه.
- مكان الوفاء في بعض الالتزامات يحدد بموطن المدين

4-1 الذمة المالية: الذمة المالية هي مجموع ما يكون للشخص من الحقوق وما عليه من الالتزامات المالية الحاضرة و المستقبلة ،فهي أشبه بوعاء قصد به ان يحتوي على الحقوق و الالتزامات التي تترتب على الشخص في الحاضر والمستقبل. وفكرة الذمة المالية، هي فكرة قانونية يقصد بها ضمان الوفاء بديون الشخص.

ومن خلال التعريف يتبين لنا أن ذمة المالية للشخص تحتوي على عنصرين هما :

العنصر الإيجابي : أي ما للشخص من قوق مالية في الحاضر أو المستقبل .

العنصر السلبي: أي ما على الشخص من ديون و التزامات مالية

التقويم التكويني رقم 03:

محمد مواطن جزائري يقيم بحي أول نوفمبر بني سليمان – المدية ، لديه ابن "لؤي" يبلغ من العمر 14 سنة.

لدى "محمد" نزاع قضائي ، وكل محامي لتولي القضية حيث أن كل مراسلات المحكمة ترسل لدى مكتب المحامي بحي الموظفين عمارة 3 رقم الباب 01.

بتاريخ 19 مارس 2021 قام السيد محمد بجرد ممتلكاته وديونه بغية تحديد ثروته الشخصية و قد توصل إلى ما يلي:

منزل عائلي:..... 1.600.000 دج

قرض من البنك لاقتناء سيارة شخصية : 210.000 دج

سيارة شخصية :..... 490.000 دج

مدخرات في صندوق التوفير :..... 420.000 دج

تجهيزات كهرومنزلية: 90.000دج

أثاث منزلي:..... 150.000 دج

ضرائب مستحقة الدفع للدولة (مصلحة الضرائب) : 5.000دج

مؤونة العائلة من المواد الغذائية: ..... 1.500 دج

فاتورة استهلاك الكهرباء مستحقة الدفع : 3.000 دج

نقود سائلة لاحتياجاته اليومية:..... 15.000 دج

المطلوب:

1- ما نوع الموطن لكل من "محمد" و"لؤي"؟

2- ما نوع الموطن الذي تحته سطر في الوضعية؟

3- حدد عناصر الذمة المالية للسيد "محمد".

موقع الدراسة
eddirasa.com

الحل:

1ـ نوع الموطن لـ"محمد" : موطن عادي

نوع الموطن لـ"لؤي" : موطن قانوني (إلزامي).

2ـ حي الموظفين عمارة 3 رقم الباب 01: نوع الموطن : موطن خاص.

3ـ الذمة المالية:

الممتلكات	المبالغ	الديون	المبالغ
منزل عائلي	1.600.000	قرض بنكي	210.000
سيارة شخصية	490.000	ضرائب مستحقة الدفع	5.000
مدخرات في الصندوق التوفير	420.000	فاتورة استهلاك الكهرباء مستحقة الدفع	3.000
تجهيزا كهرومنزلية	90.000		
أثاث منزلي	150.000		
مواد غذائية	1.500		
نقود سائلة	15.000		
المجموع	2.766.500	المجموع	218.000

حساب صافي الذمة المالية :

مجموع الممتلكات	2.766.500 دج
مجموع الديون	218.000 دج
صافي الذمة المالية	**2.548.500 دج**

موقع الدراسة
eddirasa.com

المادة: قـــــــانون
المجال المفاهيمي الثاني: القــانون المدني
الوحدة رقم 06: مميزات الشخص القانوني

رقم البطاقة: 04
المستوى: 02 تسيير و اقتصاد
الحجم الساعي : 03 ساعات .

الكفاءة المستهدفة ⟸ يحدد مميزات الشخص القانوني

الكفاءة المركبة المستهدفة للدرس:
تعريف الأهلية و تحديد أنواعها و أحكامها و آثارها القانونية

مراحل الدرس	نشاط الأستاذ ومحتوى الدرس	نشاط التلميذ	الوسائل	المدة
التقويم التشخيصي	وضعية رقم 04	مناقشة الوضعية رقم 04:		
البناء	1-5 الأهلية ا- تعريفها ب- أنواعها ج- العوامل المؤثرة فيها	يعرف الاهلية و يحدد أنواعها إلى أهلية وجوب و أهلية أداء. يحدد احكام أهلية الأداء . يحدد الآثار القانونية للأهلية. يتم بيان عوارض الأهلية وموانعها اعتمادا على أحكام القانون المدني الجزائري وأحكام القانون التجاري	- السبورة - القانون المدني الجزائري - الكتاب المدرسي - مراجع أخرى	
التقويم التحصيلي	تطبيق	يقوم بحل التطبيق		

موقع الدراسة
eddirasa.com

وضعية رقم 04: لديك بعض القواعد القانونية التالية:

المادة 40 من ق م ج : كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، ولم يحجر عليه، يكون كامل الأهلية ف لمباشرة حقوقه المدنية.و سن الرشد تسع عشرة (19) سنة كاملة. ف

المادة 42 من ق م ج: لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن، أو عته، أو جنون ف . يعتبر غير مميز من لم يبلغ السادسة عشر سنة.

المادة 43من ق م ج: كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو معتوها، ف يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون. ف

المادة 44 من ق م ج : يخضع فاقدو الأهلية، وناقصوها، بحسب الأحوال لأحكام الولاية، أو الوصاية، أو القوامة، ضمن ف الشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون. ف

المادة 82من قانون الأسرة: من لم يبلغ سن التمييز لصغر سنه طبقا للمادة (42) من القانون المدني تعتبر جميع ف تصرفاته باطلة. ف

المادة 83من قانون الأسرة: من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد طبقا للمادة (43) من القانون المدني تكون تصرفاته نافذة إذا كانت نافعة له، وباطلة إذا كانت ضارة به، وتتوقف على إجازة الولي أو الوصي فيما إذا كانت مترددة بين النفع والضرر، وفي حالة النزاع يرفع الأمر للقضاء. ف

المادة101 من قانون الأسرة: من بلغ سن الرشد وهو مجنون أو معتوه أو سفيه أو الحالات المذكورة بعد رشده يحجر عليه.

المادة 80 من ق م ج: إذا كان الشخص أصم أبكم، أو أعمى أصم ، أو أعمى أبكم و تعذر عليه بسبب تللك العاهة ف التعبير عن إرادته، جاز للمحكمة أن يعين له مساعدا قضائيا يعاونه في تصرفاته التي تقتضيها مصلحته. ف

العمل المطلوب:

1ـ عرف الأهلية انطلاقا من نص المادة 40 من ق م ج.

2ـ هل يعتبر كل شخص أهلا للقيام بالتصرفات القانونية بنفسه؟ اشرح ذلك.

3ـانطلاقا مما سبق ماهي أنواع الأهلية؟

4ـ حدد من خلال النصوص القانونية العوامل المؤثرة في الأهلية.

الدرس:

1ـ5 الأهلية:

ا ـ تعريف الاهلية:

تعتبر من الخصائص المميزة للإنسان، وهي مدى القدرة على اكتساب الحقوق وتحمل الواجبات وإمكانية الشخص القيام بالتصرفات القانونية بنفسه.

بـ أنواع الاهلية:

تنقسم الأهلية بصفة عامة إلى:

بـ1 أهلية الوجوب : هي صلاحية الشخص للتمتع بالحقوق والتحمل بالالتزامات وهي تبدأ من الولادة حتى الوفاة تثبت في بعض الأحيان قبل الميلاد مثل الجنين شرط و لادته حيا .

موقع الدراسة
eddirasa.com

و أهلية الوجوب تمر بمرحلتين :

المرحلة الأولى: و هي مرحلة الحمل و يعد فيها الشخص ذو أهلية وجوب ناقصة لأنه غير صالح لتحمل الالتزامات و غير صالح لكسب الحقوق و تثبت له شرط و لادته حيا المادة : 187 من قانون الأسرة

المرحلة الثانية: تبدأ بعد ولادته حيا حيث يستطيع بعدها تحمل الالتزامات واكتساب الحقوق إلا ما منعه عنه القانون بنص خاص.

ب-2 أهلية الأداء: هي صلاحية الشخص لمباشرة التصرفات القانونية بنفسه ، و تتوفر لكل شخص لديه القدرة على التمييز (بلوغ سن الرشد)و الادراك (سلامة العقل)، وحرية الارادة . و مجال أهلية الأداء إبرام التصرفات القانونية سواء كانت تبادلية (البيع أو الإيجار) أو بإرادة منفردة (التبرع و الهبة).

ب-3احكام أهلية الأداء:

- كل شخص لم يبلغ سن 13 من عمره يعتبر فاقد التمييز فهو عديم أهلية الأداء بسبب صغر سنه.
- كل شخص يبلغ سن التمييز 13 سنة و لم يبلغ سن الرشد 19 سنة يعتبر مميزا ولكن ناقص لأهلية الأداء
- كل شخص اكتمل 19 من عمره يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية ما لم يكون فاقد الأهلية كالمجنون أو ناقص الأهلية المعتوه.

ب-4 الآثار القانونية للأهلية:

- يعتبر الطفل غير المميز و المجنون و المعتوه أشخاص عديمي الأهلية فلا يباشرون حقوقهم وإلا كانت تصرفاتهم باطلة بطلانا مطلقا و إنما يباشرها عنهم الولي أو الوصي أو القيم.
- أما الطفل غير المميز من 13 سنة إلي اقل من 19 سنة و كذلك السفيه وذي الغفلة فيعتبرهم القانون ناقصي الأهلية و تخضع جميع تصرفاتهم لقاعدة عامة وهي:
  - ✓ التصرفات النافعة نفعا مطلقا تعتبر صحيحة مثل قبول الهدايا.
  - ✓ التصرفات الضارة ضررا مطلقا تعتبر باطلة بطلانا مطلقا كتقديم الهدايا.
- التصرفات الدائرة بين النفع و الضرر كالقيام بعملية البيع تكون قابلة للإبطال بطلانا نسبيا لمصلحة القاصر إلا إذا أقرها الولي أو الوصي أو القيم أو أقرتها المحكمة المختصة بالأحوال الشخصية أو أقرها القاصر بعد بلوغه سن الرشد.

ج- العوامل المؤثرة في الأهلية:

تنقسم العوامل المؤثرة في الأهلية إلي نوعين، عوارض الأهلية و موانع الأهلية.

ج-1 عوارض الأهلية :

إذا بلغ الشخص سن الرشد القانونية تكتمل أهليته و الأصل أن يستمر كمال أهليته حتى نهاية شخصيته بالموت لكن قد يطرأ علي عقل الشخص عارض بعدم تمييزه كالجنون و العته أو عارض علي تقدير و تدبير الشخص كالسفه و الغفلة فينقص أهليته .

إذا أصابت عوارض الأهلية الشخص بعد اكتمال أهليته فإنه يحجر عليه بمقتضي حكم قضائي ، وإذا لم يكون له

موقع الدراسة eddirasa.com

ولي أو وصي تعين له المحكمة قيما يرعي ويسير شؤونه . من عوارض الأهلية نجد :

- **الجنون:** هو مرض يصيب عقل الشخص فيفقده التمييز كلية
- **العته:** مرض يحدث خللا يعتري جزءا من العقل لا يصل إلى درجة الجنون ، يجعل صاحبه قليل الفهم ويعتبر المعتوه عديم التمييز.
- **السفه:** يعتري تدبير الإنسان ،ويتمثل في تبذير المال على غير مقتضى العقل. فالسفيه إذا يعتبر ناقص الأهلية.
- **الغفلة:** هي سذاجة العقل و سوء التقدير أي عدم القدرة على التمييز بين النفع و الضرر ،الربح والخسارة مما بجعل السفيه ناقص الأهلية .

ج-2 موانع الأهلية:

هي ظروف طبيعية أو قانونية أو جسمانية تمنع الشخص كامل الأهلية من مباشرة التصرفات القانونية بنفسه و تشمل هذه الموانع الحالات التالية:

- حالة الغائب و المفقود.
- حالة المحكوم عليه بعقوبة جنائية.
- حالة العجز الجسماني الشديد أو العاهة المزدوجة في حالة إصابة الشخص باثنين من العاهات الثلاثة: الصم، البكم، العمى.

التقويم التكويني رقم 04:

1ـ ما الفرق بين اهلية الأداء و أهلية الوجوب ؟

2ـ ما الفرق بين عوارض و موانع الأهلية ؟

الحل:

1ـ أهلية الوجوب: هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات التي يحددها القانون، وهي لازمة له طول حياته ولا يمكن حرمانه منها

.أهلية الأداء: هي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته، و يحدد القانون شروط اكتسابها و أسباب نقصانها أو انعدامها.

2ـ عوارض الاهلية هي كل عارض يؤثر على الشخص في تمييزه وبالتالي في اهليته, في حين موانع الاهلية لا تؤثر في اهلية الشخص بل تحول بينه وبين مباشرة التصرفات القانونية .

--العارض قد يقوم لدى الشخص قبل بلوغه سن الرشد او بعد بلوغه اياها فتنعدم اهليته او ينقص منها, في حين المانع لا يرجع الى نقص في الاهلية اذ هو كامل الاهلية مثلا في الحكم بعقوبة جناية المانع هنا هو عقوبة تحول بين المحكوم عليه وبين مباشرته لأهليته .

ـ العوارض عاهات تصيب العقل كالجنون العته او عاهات تفسده كالسفه والغفلة, اما فيما يخص الموانع فتشمل المفقود او الغائب المحكوم عليه بعقوبة جناية والمصاب بعاهة مزدوجة او عجز جسماني شديد.

موقع الدراسة
eddirasa.com

المادة: قـــــــانون
المجال المفاهيمي الثاني: القــانون المدني
الوحدة رقم 06: مميزات الشخص القانوني

رقم البطاقة: 04
المستوى: 02 تسيير و اقتصاد
الحجم الساعي : ساعتان .

الكفاءة المستهدفة ⟸ يحدد مميزات الشخص القانوني

الكفاءة المركبة المستهدفة للدرس:
تحديد مميزات الشخص الاعتباري

مراحل الدرس	نشاط الأستاذ ومحتوى الدرس	نشاط التلميذ	الوسائل	المدة
التقويم التشخيصي	وضعية رقم 05	مناقشة الوضعية رقم 05:		
البناء	2ـ مميزات الشخص الاعتباري 2ـ1 الاسم 2ـ2 الحالة 2ـ3 الموطن 2ـ4 الذمة المالية 2ـ5الاهلية	انطلاقا من نصوص قانونية من القانون التجاري و بطاقة فنية لمؤسسة ما: يحدد كل مميزات الشخص الاعتباري	ـ السبورة ـ القانون المدني الجزائري ـالكتاب المدرسي ـمراجع أخرى	
التقويم التحصيلي	تطبيق	يقوم بحل التطبيق		

موقع الدراسة
eddirasa.com

وضعية رقم 05:

نصت المادة 50 من القانون المدني الجزائري على:

"يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان و ذلك في الحدود التي يقرها القانون يكون لها خصوصا **ذمة مالية** ، **أهلية** ، في الحدود التي يعينها عقد إنشاءها أو التي يقررها القانون ، **موطن** وهو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته ، الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج و لها نشاط في الجزائر يعتبر مركزها في نظر القانون الداخلي في الجزائر."

العمل المطـــلوب:

انطلاقا من نص المادة 50 من ق م ج

حدد مميزات الشخص الاعتباري.

الدرس:

2ـ مميزات الشخص الاعتباري (المعنوي):

2ـ1 الاسم:

1ـ أوجب القانون على الشركات أن يكون لها اسم يختلف تحديده حسب نوع الشركة ، ويعد الاسم التجاري من الحقوق المالية التي يمكن التصرف فيه.

مثال: المادة 593 من القانون التجاري الجزائري:(يطلق على شركة المساهمة تسمية الشركة و يجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة بذكر شكل الشركة و رأس مالها).

2ـ2 الحـــالة:

تختلف حالة الشخص الاعتباري عن حالة الشخص الطبيعي ، حيث تقتصر علي الحالة السياسية أو الجنسية أي وجود رابطة من التبعية بين الشخص الاعتباري و الدولة.

فمتى اتخذ الشخص المعنوي بلدا معينا مركز لإدارته تثبت له جنسية هذا البلد ، ويخضع نظامه القانوني، لقوانين الدولة التي يوجد فيها مركز إدارته الرئيسي الفعلي.

و يجب أن تكون للشركة جنسية واحدة فقط حتى وإن تعددت نشاطاتها في عدة دول

2ـ3 الموطن:

للشخص الاعتباري موطن خاص مستقل عن موطن أعضائه، وهذا الموطن هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته ويقصد بمركز الإدارة المركز الرئيسي وليس حتما أن يكون مركز الاستغلال وينص عادة العقد التأسيسي للشركة على موطنها.

2ـ4 الذمة المالية

للشخص المعنوي شخصية قانونية مستقلة عن شخصية أعضائه او مؤسسيه فذمته المالية مستقلة عن ذمة أعضائه ومؤسسيه، وديون الشخص الاعتباري تضمنها حقوقه، ولا يجوز لدائني الأعضاء أو دائني المؤسسين التنفيذ بحقوقهم على اموال الشخص المعنوي، ولا يجوز لدائني الشخص المعنوي التنفيذ على الأموال الخاصة للأعضاء والمؤسسين لأن أموالهم لا تدخل في ذمة الشخص المعنوي، فلا تعد ضمانا عاما.

موقع الدراسة
eddirasa.com

5.2 الأهلية:

للشخص الاعتباري أهلية خاصة متميزة عن أهلية الشخص الطبيعي تتمثل في أهلية الوجوب وأهلية الأداء؛ إلا أن نطاقها أقل من أهلية الشخص الطبيعي.

ويترتب على ثبوت الأهلية القانونية للشخص الاعتباري تمتعه بجميع الحقوق ما عدا ما كان منها ملاصقا لصفة الإنسان؛ ومن ذلك حقه في الملكية وحق التعاقد وحق التقاضي. ولما كان مناط أهلية الأداء هو الإرادة والتمييز، فإن الشخص الاعتباري لا يستطيع ممارسة الأهلية بنفسه وإنما يكون له نائب يمثله وهو الشخص الطبيعي الذي يتصرف باسمه ولصالحه، مثل المدير العام بالنسبة للشركة.

التقويم التكويني رقم 05:

فيما يلي بعض المعلومات من عقد تأسيسي لإحدى الشركات:

العنوان الأول: الشكل ، النشاط ، التسمية

المادة 1: الشركة هي شركة ذات مسؤولية محدودة.

المادة 2: يتمثل نشاط الشركة في صيانة و بيع عتاد الاعلام الآلي.

المادة 3: التسمية.

تحمل الشركة التسمية الاجتماعية التالية: شركة تكنولوجيا الإعلام INFOTECH .

المادة 04: يقع المقر الاجتماعي للشركة بالعنوان التالي: شارع الحرية الجزائر 16000.

العنوان الثاني: الحصص و الرأس مال الاجتماعي:

المادة 05: يقدر رأس المال الاجتماعي بـ (120000دج) مائة و عشرون ألف دينار جزائري يتم تقسيمه وفقا لحصص متساوية تقدر كل منها بـ (1000دج) ألف دينار جزائري. أي مجموع 120 حصة مكونة لرأس المال الاجتماعي للشركة.

حصة الشريك الأول السيد عمر (80000دج) ثمانون الف دينار أي (80) ثمانون حصة.

حصة الشريك الثاني السيد أحمد (40000دج) أربعون الف دينار أي (40) أربعين حصة.

العمل المطلوب:

حدد مميزات الشخص الاعتباري المذكورة في العقد التأسيسي.

الحل: مميزات الشخص الاعتباري في العقد هي:

الاسم	شركة تكنولوجيا الإعلام INFOTECH – شركة مساهمة
الحالة	للشركة جنسية جزائرية لأن مقرها الرئيسي بالجزائر
الموطن	شارع الحرية الجزائر 16000 و هو عنوان الشركة
الذمة المالية	رأس المال الاجتماعي بـ 120000دج و هي مستقلة عن الذمة المالية للشركاء.
الأهلية	تتمثل في مديري الشركة السيد عمر و السيد أحمد لهما الملكية وحق التعاقد وحق التقاضي باسم الشركة.

موقع الدراسة
eddirasa.com

التقويم التحصيلي:

تقويم رقم 01:

احمد عبد الرحمن اسم مُدوّن في سجلات الحالة المدنية من مواليد سنة 1969 لمواطن يحمل الجنسية الجزائرية، مُنحت له على أساس نسبه من أبيه. على الرغم أن أمه لبنانية ، يملك جريدة خاصة يعمل فيها رئيسا للتحرير. ولإبعاد حياته الخاصة عن مجال عمله أطلق على نفسه اسم عماد الجزائري، لكن عامة الناس يطلقون عليه اسم نسيم ، يقيم بصورة دائمة و مستقرة و بصفة اعتيادية في حي النصر ببني سليمان ولاية المدية "، غير أن المعاملات المهنية فيتم مخاطبته بها في مقر الجريدة بعاصمة الولاية. قدر مجموع حقوقه المالية ب: 2000000 دج ، بينما قدر مجموع التزاماته المالية ب: 1950000 دج.

أيمن و سعاد عبد الرحمن هما ابناء السيد "احمد" يبلغان من العمر 28 سنة، و 16 سنة على التوالي.

هاجر أيمن للعمل خارج الوطن منذ سنتين و بعدها انقطعت أخباره لكن حياته ظلت معلومة.

بعد مدة أصيب أحمد بمرض جعله قليل الفهم و لديه صعوبة في الادراك مما اضطره لترك عمله كرئيس للتحرير.

المطلوب:

انطلاقا من الوضعية و بناءا على مادرست:

1ـ حدد نوع الأسماء التالية الواردة في الوضعية مع التبرير:

احمد عبد الرحمن – عماد الجزائري – نسيم

2ـ ماهي جنسية كل من ايمن و سعاد وفق التشريع الجزائري؟ برر اجابتك.

3ـ صنف الموطنين التاليين:

حي النصر ببني سليمان ولاية المدية " – مقر الجريدة.

4ـ ما لذي يمثله المبلغان 2000000دج و 1950000دج. و ماذا يمثل الفرق بينهما؟

5ـ ما نوع الأهلية التي يكتسبها كل من أيمن و سعاد ؟

6ـ كيف يؤثر مرض احمد على أهليته ؟

7ـ هل يمكن لأيمن إدارة الجريدة؟ برر اجابتك.

8ـ من المخول قانونا لإدارة الجريدة؟

تقويم رقم 02:

محمد وعلاء وعبد الله إخوة ، محمد 28 سنة و علاء 17 سنة و عبد الله 12 سنة وهو محامي في ذمة لدى هذه العائلة مؤسسة لصنع الأحذية كان يديرها الأب "مصطفى" لكن بعد أن بلغ سن 68 سنة أصيب بمرض حيث أصبح قليل الفهم و يخلط في اتخاذ القرارات و الكلام ، وقد أثر هذا على من يتعامل معهم من موردون و زبائن و الدولة و بالتالي حجز عليه من طرف المحكمة ."

العمل المطلوب:

انطلاقا من ما درست ومن الوضعية أعلاه أجب عن ما يلي:

1ـ ما هو نوع الأهلية التي يكتسبها كل من محمد , علاء , عبد الله , و الأب مصطفى قبل مرضه؟

2ـ هل لمحمد الحق في تولي إدارة مؤسستهم في إطار قانوني؟ علل إجابتك

موقع الدراسة
eddirasa.com

3- في رأيك إذا لم يدير محمد المؤسسة من يقوم بإدارتها؟

4- ما نوع المرض الذي أصيب به الأب و كيف يؤثر في أهلية الأداء لديه.

تقويم رقم 03:

من جريدة الشروق استخرجنا البيانات التالية:

مكتب التوثيق للأستاذ.....

تأسيس شركة تضامن

بموجب عقد محرر بمكتبنا في .....تم تأسيس شركة تضامن المسماة: سريع- الإخوة، موضوعها نقل الأشخاص والبضائع.

مقرها: شارع الإخوة عمارة ولاية.....مدتها 99سنة

رأس مالها:.....مسيرتها.....لمدة.....

للإعلان

العمل المطلوب:

1- هل شركة التضامن شخص طبيعي أم معنوي؟

2- هل لهذه الشركة أهلية ؟ لماذا؟

3- هل لهذه الشركة ذمة مالية؟ إن كانت الإجابة بنعم كيف يتم تحديدها؟.

4- حدد اسم هذه الشركة؟

5- عين موطنها إن أمكن.

6- أذكر جنسيتها إذا كان ذلك ممكنا.

7- حدد مدتها.

موقع الدراسة
eddirasa.com